

1500338-76.2022.8.26.0567

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CESAR LUIS DE SOUZA PEREIRA

Comarca: Sorocaba

Foro: Foro de Sorocaba

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/07/2022

... responsabilização do acusado pelo crime de tráfico ilícito de drogas, valendo consignar que a condição de usuário de drogas não é incompatível com a de traficante. Aliás, é sabido que estas figuras normalmente se confundem (usuário-traficante), havendo possibilidade de o tráfico sustentar o consumo de drogas. Como se não bastasse, de todo inverossímil e isolada nos autos a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sorocaba

Foro de Sorocaba

4ª Vara Criminal

Rua 28 de outubro nº 691, Sorocaba-SP - cep 18087-080

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500338-76.2022.8.26.0567

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2048590/2022 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, AK2865-1/2022 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 2048590 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 7

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRUNO ALBERTO TEIXEIRA

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CESAR LUIS DE SOUZA PEREIRA

Vistos.

BRUNO ALBERTO TEIXEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque em 19 de fevereiro de 2022, por volta de 00h30min, na Avenida Chico Xavier nº 858, nesta cidade e comarca de Sorocaba, trazia consigo e guardava, para fins de entrega e consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar, 123 (cento e vinte e três) porções de cocaína, com peso líquido de 17,71g (dezessete gramas e setenta e um centigramas); 44 (quarenta e quatro) porções de crack, com peso líquido de 13,70g (treze gramas e setenta centigramas) e 40 (quarenta) porções de tetrahydrocannabinol, comumente conhecida por "maconha", com peso líquido de 12,68g (doze gramas e sessenta e oito centigramas), substâncias que determinam dependência física e psíquica.

Notificado (fl. 139), Bruno apresentou defesa preliminar (fl. 144).

A denúncia foi recebida em 07 de abril de 2022 (fl. 145) e o réu citado (fl. 161).

Em audiência por videoconferência foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela acusação, uma pela defesa e o réu foi interrogado (fls. 163 e 175).

Em memoriais escritos, o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia, por entender comprovadas autoria e materialidade (fls. 179/188). O Defensor Público postulou sua absolvição por falta de provas com fulcro no artigo 386, inciso VII, do CPP; subsidiariamente, benefícios relativos à dosimetria penal (fls. 192/195).

É o relatório.

DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade do fato está comprovada pelo auto de exibição e apreensão (fl. 22), laudo de exame químico-toxicológico (fls. 135/137) e depoimento dos policiais militares responsáveis pela prisão do acusado.

A autoria é certa.

As testemunhas da acusação Francisco Chasney Alves Araújo e Caio Fontolan Gaseo, uníssonos, patrulhavam de rotina quando adentraram numa rua conhecida como ponto de traficância. Bruno ao avistar a viatura, soltou uma bolsa e correu. Alcançado, em revista pessoal nada de ilícito, recuperada a bolsa, localizadas as drogas.

Indagado, assumiu que traficava por necessidade financeira, estava em liberdade recentemente e confessou que tinha mais drogas numa sacola próxima ao muro de uma residência. Indicou o local e para lá se dirigiram, encontraram mais entorpecentes nesta, além da quantia em dinheiro. Não conheciam o acusado. A esposa levou seu o documento de identificação.

A testemunha da defesa Maria de Fátima, é esposa do acusado há 12 anos. No dia dos fatos estava com Bruno, foram até a adega, o acusado usou drogas e disse que compraria mais porções e assim o fez. Pouco tempo depois, o viu algemado com os policiais militares, buscou o RG na residência acompanhada destes que fizeram revistas no local. Nada encontraram, Bruno foi conduzido à delegacia. Não presenciou o momento do flagrante, somente já surpreendido.

O réu, em seu interrogatório, negou a traficância. Disse que ficou preso por anos, já em liberdade começou a trabalhar de servente de pedreiro. Após um dia de trabalho, foi à residência, pegou sua esposa e foram até uma adega, na rua dos fatos. Decidiu comprar 05 pinos de cocaína na biqueira, na volta foi abordado pelos policiais militares que foram à sua residência, fizeram revistas sem autorização judicial, bem como no veículo da esposa. Não vendia drogas, não conhecia os agentes da lei, sente-se injustiçado por ter condenação anterior por tráfico de drogas.

Esse é o conjunto probatório dos autos.

O acusado negou a traficância. Entretanto, os depoimentos dos agentes da lei foram uníssonos, muito bem esclarecidos e não há nenhum indicativo que desmereça suas versões. Maria não presenciou o momento da abordagem. A versão de Bruno que foi comprar pinos de cocaína não encontra respaldo na prova dos autos, pois na sacola que trazia tinha grande variedade de drogas: cocaína e maconha, além da quantia em dinheiro. Ainda, os policiais afirmaram que com ele não tinha drogas, apenas no interior da sacola dispensada ao ser avistado.

Importante destacar que o conjunto probatório é firme no sentido da responsabilização do acusado pelo crime de tráfico ilícito de drogas, valendo consignar que a condição de usuário de drogas não é incompatível com a de traficante. Aliás, é sabido que estas figuras normalmente se confundem (usuário-traficante), havendo possibilidade de o tráfico sustentar o consumo de drogas. Como se não bastasse, de todo inverossímil e isolada nos autos a negativa do réu. A vultuosa quantidade de cocaína e maconha que Bruno trazia consigo estava acondicionada individualmente, o que evidencia a destinação ao consumo de terceiros, afinal, apreendidas 207 porções.

Comprovada a materialidade e indubitosa a autoria, certa a condenação, passo a dosar as penas.

Atento ao artigo 59 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/06, observo que o acusado é reincidente específico (fls. 53/56), estabeleço sua pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, de menor valor. Na segunda fase, majoro a reprimenda em 1/6 (um sexto) pela reincidência, totalizando em 05 (cinco) anos, 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, de menor valor. Na terceira fase, não há causa de aumento e de diminuição de penas, torno-as

definitivas.

Por ser reincidente, o réu não faz jus a qualquer benefício, devendo iniciar o cumprimento da pena no regime fechado, de modo que preso preventivamente, permanece a custódia cautelar para garantia da ordem pública e segurança da futura aplicação da lei penal, de modo que não poderá apelar em liberdade.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar BRUNO ALBERTO TEIXEIRA, R.G nº 34.074.334 SSP/SP às penas em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, de menor valor, no regime inicial fechado, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Recomende-se o réu no estabelecimento prisional em que se encontra.

Determino o perdimento da quantia em dinheiro apreendida em favor da União, visto que diretamente ligados à prática do comércio ilícito de drogas, nos termos do artigo 63 da Lei 11.343/06.

Após o trânsito em julgado, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, para os fins do artigo 15, III, da Constituição Federal; ao IIRGD, fornecendo informações sobre a decisão; e expeça-se guia de recolhimento para início da execução das penas.

P.R.I.C.

Sorocaba, 27 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA